I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para elaborar, tramitar y aprobar el Acta de Modificación de Cantidades de Obra, relacionado con el siguiente formato:

MEPI-MN1-IN-7-FR-1: Acta de Modificación de Cantidades de Obra.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica a los contratos de obra suscritos por el INVIAS en los que se requiera aumentar o disminuir cantidades de obra durante la ejecución del contrato.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en el formato que hace parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Contratista e Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en el formato del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. En este formato se relacionan las modificaciones que se originan durante el desarrollo del contrato por efecto de la suscripción de contratos adicionales en valor o por necesidades del proyecto.

5. Corresponde al Contratista y al Interventor realizar evaluaciones permanentes de las cantidades de obra y si es del caso, efectuar las modificaciones acorde con el desarrollo del contrato.

6. Toda modificación no contemplada contractualmente, debe ser previamente aprobada por la Unidad Ejecutora, siempre y cuando no generen erogaciones adicionales al contrato.

7. El valor total actualizado del Acta de Modificación de Cantidades de Obra, no puede por ningún motivo exceder el valor total del contrato vigente. Así mismo, no se podrán modificar los valores de las provisiones iniciales aprobados sin la correspondiente modificación contractual.

8. Con el Acta de Modificación el Contratista debe entregar la respectiva Reprogramación al Programa de Inversiones y la actualización del Programa de Obra para aprobación del Interventor.

9. En el evento de requerirse de recursos adicionales, de manera previa a la aprobación del Acta de Modificación se debe suscribir el contrato adicional correspondiente lo que indica que las Actas de modificación de cantidades de obra deben ser suscritas con posterioridad a la firma del contrato adicional.

10. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA - FORMATO MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1. Las Actas de Modificación se numeran de manera consecutiva, (1, 2, 3…), indicando en la casilla respectiva si corresponde a Cantidades de obra o a modificación por Contrato adicional; para este último indicar número del adicional y fecha.

2. CONDICIONES INICIALES: Se relacionan en su mismo orden todos los ítems discriminados en la propuesta económica aprobada. Si se llegare a presentar durante la ejecución del contrato ítems no previstos, a continuación, en forma independiente se indica el capítulo ITEMS NO PREVISTOS.

3. MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR: Indicar el número de acta y la fecha. Se indica el acumulado en CANTIDAD y VALOR con respecto a la última Acta de modificación de cantidades de obra aprobada.

   Cuando las modificaciones de cantidades se efectúen con recursos provenientes de las provisiones, se debe igualmente actualizar los valores totales de las mismas, previa modificación contractual.

4. MODIFICACIONES PRESENTES: Indica las modificaciones por aumento de las cantidades (+) o por disminución (-). La suma algebraica de las columnas en “VALOR” debe dar cero o un valor negativo, en cuyo caso, debe incorporarse un renglón con el título “Ajuste al peso”. La columna de VALOR se totaliza y cuando corresponda a un contrato adicional, se incluyen las mayores cantidades de obra generadas y el total debe reflejar el valor a adicionar, incluyendo si lo hubiere, lo correspondiente a provisiones.

5. EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: Indicar el número de Acta de recibo parcial de obra y la fecha. Se relacionan las cantidades y el valor acumulados a la fecha del Acta de recibo parcial de obra indicada.

6. CONDICIONES ACTUALIZADAS: Indicar en “CANTIDAD” y “VALOR”, la sumatoria de las condiciones actualizadas anteriores, o condiciones iniciales (si el contrato no ha sufrido modificaciones) y las modificaciones presentes. La columna de valor debe totalizarse con el fin de poder ejecutar una verificación aritmética, tanto en sentido vertical como horizontal. Al revisar la columna, debe tenerse especial cuidado que en ningún momento estas cantidades sean menores a las cantidades de obra ejecutadas acumuladas.

7. CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: El Contratista y la Interventoría deben justificar de manera precisa y técnica, las causas que motivan la suscripción del Acta de Modificación de Cantidades de Obra; justificación que quedará consignada en la parte inferior del formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1. Igualmente

cuando se trate de modificación por contrato adicional, en esta casilla se consigna el número del adicional, causal de la modificación y fecha de suscripción de la correspondiente minuta de modificación.

8. ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: Si la modificación se origina en ítems previstos y/o no previstos se debe indicar a cuáles corresponde. Cuando se trate de ítems no previstos debe anotarse el número y fecha del Acta de fijación de ítems de precios no previstos (Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-4), debidamente aprobada.

9. El Interventor debe verificar que las modificaciones de cantidades de obra no representen perjuicios para la Entidad.

V. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-06 y Formato que reemplaza MSE-FR-10.
1	Enero de 2022	Alineación con el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-7 y Formato que reemplaza MINFRA-MN-IN-7-FR-1.